

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1615/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส

โจทก์

นายอนันต์ หรือเสริม รังเสาว กับพวก

จำเลย

นายอนันต์ หรือเสริม รังเสาว ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายทอง ศรีราช ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาเห็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,335 จำคุก 3 ปี คำให้การจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ฯลฯ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน ฯลฯ จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 72,71)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 120,000 บาท (อันดับ 3,59)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 1และที่ 2 ยังมิได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 1และที่ 2 ยังมิได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>